# III. Otras Resoluciones

## Consejería de Sanidad

**3560** *Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 1 de octubre de 2026, de la Secretaria General, por la que se dispone la publicación del Convenio de Cooperación entre el Servicio Canario de la Salud y la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón para el desarrollo de sus actividades en los centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.*

El artículo 29 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública de Canarias, establece la obligación de publicar y mantener actualizada la información relativa a los convenios y encomiendas de gestión que celebran las administraciones públicas y entidades del sector público.

De conformidad con la normativa citada y con la finalidad de facilitar al público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del sector público autonómico,

**R E S U E L V O:**

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de Cooperación entre el Servicio Canario de la Salud y la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón para el desarrollo de sus actividades en los centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de octubre de 2026.- La Secretaria General, María Jesús López-Neira de la Torre.

## ANEXO

**CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD Y LA FUNDACIÓN CANARIA DE CÁNCER DE PULMÓN PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES EN LOS CENTROS SANITARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.**

**REUNIDOS**

De una parte, Dña. Esther Monzón Monzón, Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, en virtud de nombramiento efectuado mediante Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente, en calidad de Presidenta del Consejo de Dirección del Servicio Canario de la Salud, actuando en nombre y representación del mismo, en virtud de las atribuciones conferidas en los artículos 56.1.a) y 58.1 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, y 7 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud.

De otra parte, Wendy López-Trejo González, actuando en nombre y representación, y en su calidad de apoderada de la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón (en adelante FCCP), con domicilio en calle Plaza de la Feria, 40, planta 5.ª, de Las Palmas de Gran Canaria-35003, y CIF G06966246; fue nombrada para el referido cargo, en virtud del nombramiento en sesión del Patronato celebrada el día 22 de diciembre de 2022, y actúa por las facultades que le son conferidas en los Estatutos que regulan la organización y funcionamiento de la Fundación, y que fueron aprobados por acuerdo en acto de constitución celebrado el 30 de abril de 2021.

**MANIFIESTAN**

**Primero.-** La Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, en adelante LOSC, define el Sistema Canario de la Salud como el conjunto de actividades, de servicios y prestaciones desarrollados por organizaciones y personas públicas y privadas en el territorio de Canarias, funcionando de manera cooperativa y ordenada, conforme al Plan de Salud de Canarias para, entre otros fines, proteger y promover la salud.

El Servicio Canario de la Salud cuenta con un modelo asistencial consolidado, con una gestión eficiente y orientada a la mejora continua. No obstante, la complejidad del abordaje oncológico, vinculada al envejecimiento poblacional y a la prevalencia de factores de riesgo, hace necesario avanzar en fórmulas de cooperación que permitan complementar la atención y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El Servicio Canario de las Salud, para la ejecución de actuaciones y programas en materia de promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad y de asistencia sanitaria y sociosanitaria, puede suscribir convenios con entidades públicas o privadas, en virtud de lo establecido en el artículo 51.2.b) de la LOSC.

**Segundo.-** La Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón, en adelante FCCP, es una institución con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, de carácter benéfico asistencial y sin fin de lucro, inscrita mediante Resolución n.º 1796/2021, de 4 de octubre, en el Registro de Fundaciones del Gobierno de Canarias.

La Fundación viene desarrollando diversas iniciativas en los ámbitos de la prevención, la sensibilización social y el apoyo a pacientes y sus familias: campañas de prevención del tabaquismo en centros educativos, acompañamiento, atención psicooncológica, consejo nutricional, talleres y actividades para pacientes, campañas contra el estigma del cáncer de pulmón y acciones orientadas a promover el diagnóstico precoz.

De conformidad con lo anteriormente expuesto y siguiendo este amplio sentido de cooperación, las entidades comparecientes que han decidido cooperar en las actividades que actualmente desarrollan, acuerdan formalizar el presente Convenio de Cooperación, con arreglo a las siguientes

**CLÁUSULAS**

**Primera.- Objeto del Convenio.**

El presente Convenio tiene por objeto establecer el marco de cooperación entre el Servicio Canario de la Salud y la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón para el desarrollo de actuaciones de carácter no asistencial, dirigidas al paciente oncológico. Estas actuaciones se orientan a mejorar la calidad de vida de los pacientes y su entorno, reforzar la experiencia de paciente y contribuir a la prevención y promoción de la salud.

**Segunda.- Actuaciones a desarrollar por la FCCP.**

1. Mejorar la calidad de vida: desarrollar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar y la salud integral de las personas diagnosticadas con cáncer de pulmón, así como de su entorno familiar y afectivo.

2. Soporte y representación: constituirse como una comunidad de apoyo mutuo, ofreciendo soporte integral de los pacientes y sus familias.

3. Sensibilización social: diseñar e implementar campañas de concienciación ciudadana destinadas a visibilizar el cáncer de pulmón, eliminar estigmas y concienciar sobre su impacto.

4. Prevención y salud pública: colaborar en la lucha activa contra el tabaquismo mediante acciones de prevención, educación y promoción de hábitos de vida saludables.

5. Investigación y docencia: promover activamente la investigación científica y la formación oncológica especializada en el ámbito territorial de Canarias.

**Tercera.- Ámbitos de actuación de la FCCP.**

1. Actuaciones en centros hospitalarios.

- Programas de acompañamiento a pacientes oncológicos y sus familiares.

- Organización de talleres y actividades grupales dirigidas a pacientes.

- Impulso de grupos de apoyo y espacios de encuentro.

- Colaboración en iniciativas vinculadas a la experiencia de paciente y calidad asistencial.

- Desarrollo de programas de voluntariado hospitalario en coordinación con los centros.

2. Programas complementarios no asistenciales.

- Atención psicooncológica y apoyo emocional a pacientes y familiares.

- Asesoramiento en nutrición oncológica.

- Programas de actividad física adaptada.

- Actividades orientadas al bienestar emocional y reducción del estrés.

Estas actuaciones deben estar siempre coordinados con lo dispuesto por el Servicio Canario de la Salud en los diferentes programas y estrategias, y con especial atención a lo dispuesto desde Salud Pública en el ámbito de sus competencias.

3. Prevención del cáncer y promoción de la salud.

- Programas de prevención del tabaquismo.

- Talleres grupales de apoyo a la cesación tabáquica.

- Actividades de educación para la salud y promoción de hábitos de vida saludables.

Estas actuaciones podrán desarrollarse en el ámbito de la atención primaria y en coordinación con los dispositivos del Servicio Canario de la Salud, debiendo estar siempre coordinados con lo dispuesto por el Servicio Canario de la Salud en los diferentes programas y estrategias, y con especial atención a lo dispuesto desde Salud Pública en el ámbito de sus competencias.

4. Información y orientación al paciente.

- Servicios de información y orientación para pacientes y familiares.

- Apoyo en la comprensión del proceso asistencial y de los recursos disponibles.

- Impulso de la participación del paciente en iniciativas de mejora de la calidad.

5. Estudios y proyectos de investigación social.

- Desarrollo de estudios orientados a analizar el impacto psicosocial del cáncer y mejorar la experiencia de paciente.

- Realización de encuestas y herramientas de análisis en entornos sanitarios.

Estas actuaciones tendrán carácter no clínico, se realizarán con datos anonimizados y requerirán la autorización de los correspondientes Comités de Ética, en coordinación con el Servicio Canario de la Salud.

**Cuarta.- Obligaciones de la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón.**

La FCCP se compromete a:

1. Desarrollar las actuaciones previstas con medios propios y personal cualificado.

2. Garantizar el carácter no asistencial de todas las actividades.

3. No realizar actos clínicos ni interferir en la actividad del personal sanitario.

4. Garantizar la formación, supervisión y coordinación del voluntariado.

5. Cumplir la normativa vigente en materia de protección de datos, voluntariado y demás normativa aplicable.

6. Garantizar la confidencialidad de la información a la que pudiera tener acceso.

7. Disponer de las coberturas y seguros necesarios para el desarrollo de sus actuaciones.

**Quinta.- Compromisos del Servicio Canario de la Salud.**

El Servicio Canario de la Salud, en el marco de sus competencias y disponibilidad, se compromete a:

1. Facilitar la coordinación con los centros hospitalarios y sanitarios. Organización práctica e información básica necesaria sin interferir en la dinámica del centro.

2. Designar interlocutores o referentes para el desarrollo de las actuaciones, que permita una actuación coordinada y ágil.

3. Autorizar el uso de espacios en centros sanitarios para el desarrollo de las actividades y programas, cuando resulte necesario, siempre que el propio centro sanitario disponga del espacio solicitado en cada momento.

4. Integrar las actuaciones en los circuitos organizativos del centro, cuando proceda.

Este compromiso siempre estará vinculado a las necesidades, disponibilidades y actuaciones que los propios centros puedan necesitar en la realización de las propias funciones.

**Sexta.- Régimen económico.**

La formalización del presente Convenio no conlleva obligaciones económicas para el Servicio Canario de la Salud. La FCCP asume la totalidad de los costes derivados de las actividades (personal cualificado, materiales y seguros) mediante sus propios recursos. El compromiso del Servicio Canario de la Salud se limita a la facilitación de espacios, la coordinación institucional y la designación de interlocutores, lo que representa una optimización de recursos públicos sin incremento del gasto.

**Séptima.- Vigencia.**

La vigencia de este Convenio se extiende por 1 año, a contar desde el 1 de octubre de 2026. Transcurrido este plazo, será prorrogado expresamente por iguales periodos de tiempo, salvo denuncia en contrario de alguna de las partes.

**Octava.- Comisión de Seguimiento.**

1. Al objeto de velar por el cumplimiento general de las cláusulas del presente Convenio y coordinar las acciones previstas, se creará una Comisión Seguimiento entre la Fundación y el Servicio Canario de la Salud, integrada por un representante de cada uno de los comparecientes.

2. Serán competencias generales de esta Comisión:

a) La evaluación del desarrollo del presente Convenio.

b) La preparación de sucesivos programas.

c) La propuesta de la prórroga del Convenio o de su rescisión.

d) El estudio y asesoramiento respecto a cuantas cuestiones sean sometidas a la Comisión por cualquiera de las partes.

e) Concretar en el marco del presente Convenio el programa a desarrollar.

3. Esta Comisión se reunirá una vez al año y en las circunstancias excepcionales que así lo aconsejen.

**Novena.- Causas de resolución.**

Serán causas de resolución del presente Convenio:

1. El acuerdo mutuo entre las partes firmantes, que deberá instrumentarse por escrito.

2. La imposibilidad sobrevenida, legal o material, de desarrollar las actividades que constituyen el objeto del Convenio.

3. El incumplimiento por cualquiera de las partes de sus obligaciones, debiendo comunicar fehacientemente a la otra la pretensión de resolución a efectos de fijar en el tiempo el momento de la extinción del Convenio.

4. El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.

5. El desistimiento unilateral de las partes.

6. La denuncia de cualquiera de las partes con preaviso de un mes.

**Décima.- Protección de datos.**

En estricto cumplimiento de la normativa vigente en protección de datos (LOPDGDD y RGPD), el personal de la asociación no tendrá acceso bajo ningún concepto a las historias clínicas electrónicas de los pacientes.

**Undécima.- Naturaleza y régimen jurídico.**

En lo que se refiere a la naturaleza jurídica, se trata de un Convenio de Cooperación regulado por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, y el Decreto 11/2019, de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se define este Convenio como un acuerdo de voluntades adoptado en condiciones de igualdad entre una entidad del sector público autonómico y otras personas físicas o jurídicas, con el objetivo de perseguir fines comunes de interés público dentro de sus competencias y sin renunciar a ellas, generando efectos jurídicos y estableciendo obligaciones directas e inmediatamente exigibles para todas las partes firmantes.

**Duodécima.- Jurisdicción.**

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación o aplicación del presente Convenio se sustanciarán ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.- En Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de octubre de 2026.- Esther María Monzón Monzón, Consejera de Sanidad.- Wendy López-Trejo González, Apoderada de la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón.